

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1398/2545

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
บริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาตใหญ่
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นายมะสายดีหรือมะสายูดี มะเย็ง กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 800, มาตรา 801, มาตรา 804

ป.อ. มาตรา 33

ผู้ร้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ ป. และ ฐ. กระทำการแทนผู้ร้อง โดยให้มีอำนาจยื่นคำร้องขอรับรถของกลางในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1769/2542 ของศาลจังหวัดนราธิวาสคืน อันเป็นการแสดงว่าผู้ร้องได้แต่งตั้งให้ ป. และ ฐ. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ร้องได้ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องไม่ได้จำกัดว่าผู้รับมอบอำนาจแต่ละคนจะต้องกระทำการร่วมกันตามที่ได้รับมอบอำนาจ ดังนั้น ผู้รับมอบอำนาจคนใดคนหนึ่งจึงสามารถยื่นคำร้องขอคืนของกลางได้

ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ เมื่อผู้เช่าซื้อได้รับรถยนต์กระบะที่เช่าซื้อจากผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้เช่าซื้อ ทั้งโจทก์มิได้นำพยานเข้าสืบให้เห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด จึงต้องคืนรถยนต์กระบะของกลางให้แก่ผู้ร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 และขอให้ริบรณต์กระบะคั่นหมายเลขทะเบียน บจ - 2890
ปัตตานี ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รณต์กระบะของกลางคั่น
หมายเลขทะเบียน บจ - 2890 ปัตตานี ที่โจทก์ขอให้ศาลสั่งริบรณต์กระบะคั่นดัง
กล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนรณต์กระบะของกลางให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรณต์กระบะของ
กลางและมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้คืนรณต์กระบะหมายเลขทะเบียน
บจ - 2890 ปัตตานี ของกลาง ให้แก่บริษัทนครหลวงเจริญเช่าซื้อหาตใหญ่ จำกัด ผู้
ร้องซึ่งเป็นเจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าผู้รับมอบอำนาจ
จากผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอคืนของกลางหรือไม่ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจของผู้
ร้องระบุว่า ผู้ร้องได้มอบอำนาจให้นายปราโมทย์ นายธนะวัฒน์ เป็นผู้มีอำนาจกระทำ
การแทนผู้มอบอำนาจโดยให้มีอำนาจยื่นคำร้องขอรับรณต์ของกลางคั่นหมายเลข

ทะเบียน บจ - 2890 บัตตานี คืบในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1769/2542 ของศาล
จังหวัดนราธิวาส อันเป็นการแสดงว่าผู้ร้องได้แต่งตั้งให้นายปราโมทย์และนายธนะ
วัฒน์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ร้องได้ เมื่อหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องดังกล่าว
ไม่ได้จำกัดว่าผู้รับมอบอำนาจแต่ละคนจะต้องกระทำการร่วมกันในการดำเนินการ
ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ดังนั้นการดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนของกลางโดยผู้รับมอบ
อำนาจคนใดคนหนึ่งจึงสามารถกระทำได้ การที่นายปราโมทย์ได้ลงชื่อในคำร้องขอ
คืนของกลางแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่ต้องห้ามแต่ประการใด ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้อง
จึงมีอำนาจยื่นคำร้องขอคืนของกลางได้ ฎีกาของผู้ร้องข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดหรือไม่ ในปัญหานี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยังมิได้วินิจฉัย แต่เพื่อให้การ
พิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรที่จะวินิจฉัยปัญหาดัง
กล่าวไปเสียทีเดียวโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 วินิจฉัยก่อน ในปัญหา
ข้อนี้นายธนะวัฒน์ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
รถยนต์กระบะของกลางโดยได้ให้นายรอฮิงเป็นผู้เช่าซื้อไป ในการที่จำเลยทั้งสองนำ
รถยนต์ดังกล่าวไปใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดนั้น ผู้ร้องไม่ได้มีส่วนรู้
เห็นด้วย เห็นว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ เมื่อ
ผู้เช่าซื้อได้รับรถยนต์กระบะที่เช่าซื้อจากผู้ร้องแล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้เช่าซื้อ ทั้งโจทก์มิได้นำพยานเข้าสืบให้เห็นแตกต่าง
เป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด
จึงต้องคืนรถยนต์กระบะของกลางให้แก่ผู้ร้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลชั้นต้น.

(สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-พีรพล จันทร์สว่าง)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายรพีพันธ์ เรือนแก้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายชวลิต สุจริตกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------